

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3400/2535

นายสุรกานต์ ศรารัษฎ์

โจทก์

นายธเนศ ศรีพิพัฒน์หรือศรีพิพัฒน์

พร้อม

จำเลย

นายถาวร มะโนรัตน์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่
เกินสองแสนบาทและจำเลยฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า สิทธิในการฎีกาของจำเลยจะต้องเป็นไปตาม กฎหมายเก่าที่ใช้
ขณะเกิดเหตุคดีของจำเลยมีทุนทรัพย์เกิน ห้าหมื่นบาท จำเลยจึงฎีกาในข้อเท็จจริง
ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 124)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 173,900 บาทแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 87,500 บาท นับแต่วันที่ 8 สิงหาคม
2533 และในต้นเงิน 86,500 บาท นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่า
ชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องในต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว ต้องไม่เกิน
3,090.22 บาท และ 3,240 บาท ตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 113)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สิทธิในการฎีกาต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับขณะที่ยื่นฎีกา ไม่ใช่ตามกฎหมาย ที่ใช้ บังคับขณะมูลคดีเกิดตั้งที่จำเลย
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว สิทธิในการฎีกาต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ใช้
บังคับขณะที่ยื่นฎีกา ไม่ใช่ตามกฎหมาย ที่ใช้ บังคับขณะมูลคดีเกิดตั้งที่จำเลย
อุทธรณ์ ศาลชั้นต้น สั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ